

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제21-해외-02호

제 목 성실의무 및 KOGAS 임직원 행동강령 위반

소관부서 해외법인 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

조치부서 ●●●●처

내 용

1. 사건 개요

부장 ◆◆◆는 xxxx.xx.xx.에 입사하여 20xx.xx.xx.에 2급 부장으로 승진하였다. 이후 20xx.xx.xx.에 해외법인 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼(이하 “▼▼▼▼▼▼ 법인”이라 칭함)에 해외파견 발령을 받아, 20xx.xx.xx.에 ☒☒ !!에 도착하였고, 코로나 관련 ☒☒ 방역지침에 따라 호텔 격리후 20xx.xx.xx.부터 법인에 출근하기 시작하였다. 이후, 부장 ◆◆◆는 20xx.xx.xx. 파견 해제 발령시까지 ☒☒ 법인에서 법인장으로서 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 법인 운영 및 관리업무를 총괄하였다.

부장 ◆◆◆는 20xx.xx.xx. 보고서 건으로 과장 ▷▷▷로부터 폭언·폭행을 당했으며, 그 이후 과장 ▷▷▷는 부장 ◆◆◆를 상대로 직장내 괴롭힘 신고를 ○○○○○○부에 제기하였다. 과장 ▷▷▷는 본 건 신고서에서 부장 ◆◆◆의 직장내 괴롭힘 행위 뿐만 아니라 법인차량 사적사용(주말 골프 및 여행 등) 등 비위행위를 제보하였다.

부장 ◆◆◆에 대한 직장내 괴롭힘 신고를 접수한 ○○○○○○부는 20xx.xx.xx.부터 20xx.xx.xx.까지 직장 내 괴롭힘 행위 여부를 조사하였고, 조사 결과 ‘업무상 적정범위’로 판단하여 괴롭힘을 불인정하였다. 따라서, 부장 ◆◆◆에 대한 직장내 괴롭힘 신고건은 본 건 감사대상에서 제외하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「차량운영기준」에 따르면, 법인차량은 ‘법인장용 차량’과 ‘행정업무용 차량’으로 용도를 구분하여 운영하되, 법인장용 차량은 법인장의 대외활동용에 한정되며, 법인 차량은 공적 용도로만 사용하고, 출퇴근 등 사적 용도로 사용해서는 아니 된다.

「KOGAS 임직원 행동강령」 제14조(공용재산의 사적 사용·수익 금지)에 따르면, 임직원은 차량, 부동산 등 공사 소유의 재산을 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다.

「KOGAS 임직원 행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리)에 따르면, 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니된다.

「KOGAS 임직원 행동강령」 제32조(해외근무 임직원의 서약의무)에 따르면, 해외법인(지사)로 인사발령 받은 공사 임직원은 ‘해외법인(지사) 직원 윤리준수 및 청렴서약서’를 행동강령책임관에게 제출하여야 한다.

「취업규칙」 제7조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하여야 하며, 상사는 직원의 인격과 인권을 존중하여야 한다.

「인사규정」 제37조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.

「해외법인 복리후생 지침」 제22조(차량운영비)에 따르면, 해외근무자에게는 미화 200불의 차량운영비 또는 교통보조비를 지원할 수 있다. 다만, 해외법인/지사 또는 외부기관으로부터 차량을 제공받는 직원은 지급대상에서 제외한다.

「해외법인 복리후생 지침」 제23조(현지적응 보조비)에 따르면, 가족 동반 해외근무자의 경우에는 본인을 제외한 동반가족 1인당 미화 150불/월의 현지적응 보조비를 지급한다. 다만, 이 지침 3조(용어의 정의) 제6항에 따라 부임 후 6개월 내 동반가족이 합류하지 않으면 단신부임으로 간주하여 단신부임수당을 지급한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 법인차량 사적사용

<사실관계>

부장 ◆◆◆는 20xx.xx.xx. ▼▼▼▼▼▼▼ 법인 파견 발령 이후, 개인차량을 구매하지 않고, 법인차량을 사적으로 사용하였으며, 과장 ▷▷▷의 제보 이후 '2x.xx월 하순 경 부터 법인차량 사적사용을 중단하였다.

부장 ◆◆◆는 상기 기간 동안 법인차량으로 출퇴근, 주말 가족여행 및 골프 등 사적으로 사용하였다.

<문제점>

법인차량 사적사용은 「KOGAS 임직원 행동강령」 제14조(공용재산의 사적 사용·수익 금지)를 위반한 것이다. 부장 ◆◆◆는 「KOGAS 임직원 행동강령」 제32조(해외근무 임직원의 서약의무)에 따라 법인차량 등 공용재산의 사적사용 금지 조항을 담고 있는 청렴서약서를 20xx.xx월에 제출한 바 있다.

<고려사항>

공사 ㉮㉮㉮㉮팀(폐지)은 해외법인 차량의 용도, 정수(定數), 관리사항 등을 담은 「해외법인 차량운영기준」을 수립(2012.6월)하고, 이를 해외법인 등 관련부서에 통보하였으며, 공사 코스모스 ‘해외근무지원시스템’에 등록하여 관리하였다.

그러나, ㉮㉮㉮㉮팀 폐지로 인해, ‘해외근무지원시스템’ 운영 업무가 ㉮㉮팀으로 이관되었고, 이후 2016.6월경에 ‘해외근무지원시스템’ 운영이 중단되었다.

한편, 「해외법인 차량운영기준」은 공사 코스모스 ‘법무관리시스템’에 등록·관리되지 않아, 최근 5년간 해외법인 파견자 뿐만 아니라, 해외법인 관리 총괄 부서(◆◆◆◆◆부)에서 해외법인 관리 업무를 담당하는 전·현직 담당자들 또한 “차량운영기준”을 인식하고 있지 못함을 확인하였다.

이렇듯 「해외법인 차량운영기준」이 수년간 관리되지 않은 상황에서 「해외법인

복리후생 지침(전문개정 2019.12.30)」 제22조(차량운영비)에 따라, 전·현직 다수의 법인장들이 차량운영비(\$200/월) 미수령시 법인차량으로 출퇴근이 가능한 것으로 확대해석하여 법인차량을 출퇴근시 사용한 것으로 확인되었다.

위와 관련, 「해외법인 복리후생 지침」을 관리하는 ◇◇◇◇◇부(舊 @@@@부) 담당자들은 제22조(차량운영비)는 ■■■■■법인 등 치안 등의 사유로 법인차량이 파견자에게 제공하는 경우, 차량운영비가 지급되지 않는다는 취지의 조항일 뿐, 해당 조항이 모든 해외법인의 법인장 출퇴근 사용을 허용하는 의미는 아니라고 진술하였다.

나. 차량운영비 부적정 수령

<사실관계>

부장 ◆◆◆는 20xx.xx.xx.에 ☒☒ ㉔㉔에 도착하여 2주간의 호텔격리를 마치고 ▼▼▼▼▼ 법인에 첫 출근한 20xx.xx.xx.에 20xx.xx.xx.(파견 발령일)부터 20xx.xx.xx.(해외근무 종료예정일)에 대한 차량운영비 지급 신청서를 담당자에게 제출하였다. 이후 부장 ◆◆◆는 20xx.xx월에 차량운영비 명목으로 376.49 AUD를 최초 수령하였고, 20xx.x월~x월까지 추가로 776.60 AUD를 수령하는 등 약 4.3개월 동안 총 1,153 AUD(약 99만원)을 수령하였다.

<문제점>

부장 ◆◆◆는 법인차량을 사적으로 사용하였음에도 불구하고, 해외근무자가 개인차량(또는 대중교통) 이용시 제공되는 차량운영비(또는 교통보조비)를 수령

하였는데, 이는 「해외법인 복리후생 지침」 제22조(차량운영비)를 위반한 것이다.

다. 단신부임수당 부적정 수령

<사실관계>

부장 ◆◆◆는 20xx.xx.xx.에 현지적응보조비 지급신청서(단신부임자 단신부임 수당신청서)를 제출하였고, 배우자 및 자녀(1명)이 20xx.xx.xx.에 ☒☒에 입국하기 전까지 20xx.xx.xx.부터 20xx.xx.xx.일까지 단신부임수당 총 1,048.71 USD(약 124만원)을 지급받았다.

<문제점>

「해외법인 복리후생 지침」 제23조(현지적응 보조비)에 따른 단신부임수당은 부임후 6개월 내 동반가족이 합류하지 않는 경우, 단신부임으로 간주하여 단신부임수당을 지급하는 것이다.

따라서, 부장 ◆◆◆의 입국일(20xx.xx.xx.)로부터 6개월 이내인 20xx.xx.xx.에 부장 ◆◆◆의 가족이 ☒☒에 입국하였으므로, 단신부임수당을 수령해서는 아니 된다.

라. 공정한 직무수행을 해치는 지시_해외긴급지원 서비스 관련

<사실관계>

부장 ◆◆◆의 동반가족은 20xx.xx.xx.에 ☒☒에 입국한 후 배우자 직계존속의 건강 악화 등의 사유로 20xx.xx.xx.에 ☒☒에서 출국하였다. 이후 20xx.xx.xx.에 비자컨설팅업체로부터 가족의 ☒☒ 재입국 제한 통보를 받았다.

이후 20xx.xx.xx.에 현지채용직원 ♥♥♥은 새롭게 재계약 할 '21~'22년 해외긴급지원서비스에 부장 ◆◆◆의 가족 포함 여부를 본사 ◇◇◇◇◇부(직원 신진영)에 문의하는 이메일을 보냈고, 20xx.xx.xx.에 가족 서비스 계약 “취소” 또는 “일할정산”이 가능함을 확인하고, 관련 내용을 법인장에 전달하였다. 당시 ☒ ☒ 코로나 상황에 비추어 볼 때 가족 재입국 가능성은 낮은 상황이었으므로 직원 ♥♥♥의 일처리는 합리적이고 객관적인 직무수행이었다고 판단된다.

<문제점>

이와 관련, ♥♥♥은 부장 ◆◆◆가 본인에게 “본사에 해외긴급지원서비스 관련, 가족들이 출국했다는 얘기를 왜 알렸냐?”, “감사때 얘기가 나오면 그때 정산하면 될 일이다.”, “너만 조용히 있으면 일이 늘어나지 않는데 왜 일을 키우냐?”, “너는 모르는 일이라고 생각하라.” 라는 발언을 하였다고 진술하였다.

부장 ◆◆◆의 발언은 「KOGAS 임직원 행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리)를 위반한 것으로 판단된다.

관련자 주장 및 검토결과

가. 법인차량 사적사용 관련

부장 ◆◆◆는 본인이 개인차량을 구매하는 경우, 직원들과 주차공간(총 4개) 공동 이용으로 직원들의 주차 기회가 줄어들게 되어 주차장 이용 효율화를 위해 법인차량을 이용하였다고 진술하였다.

그러나, 현지채용직원 1명(▼▼▼ 과장)을 제외한 법인 전직원이 대중교통이 손쉽게 이용 가능한 근거리 지역(대중교통 이용시 10~15분)에 거주하였고, 과장 ▼▼▼의 경우에도 거주지 인근 지하철 역 공용주차장에 차량을 주차하고 40분 정도 지하철을 이용하여 출근하였으며, 법인 주차장의 경우, 법인 직원들이 사전에 Time Tree 앱을 이용하여 예약하고 이용하였는데, 육아 등 개인차량 이용이 필요한 직원들을 상호배려하며 주차장을 사용하였고, 법인 직원들간에 주차공간 부족에 대한 불만 등은 없었다고 감사인과의 인터뷰, 확인서, 문답형 확인서에서 일관되게 진술하였다. 이러한 사항을 종합해 볼 때, 부장 ◆◆◆의 주장은 신뢰하기 어렵다고 판단된다.

나. 차량운영비 수령 관련

부장 ◆◆◆는 법인차량 사용 기간 중 차량운영비를 수령한 것에 대해 부임후 20xx.x월말까지는 법인근처 임시숙소에 거주하여, 대중교통을 주로 이용하여 출퇴근하였으며, 주말에 간헐적으로 법인차량을 사용하였으나, 통상 파견직원이 현지 정착을 위해 법인차량을 일정기간동안은 관례적으로 사용한다고 주장하였다. 또한, 20xx.x월~x월까지는 간헐적으로 차량구매를 위해 법인차량을 사용하였으며, 20xx.x월부터 법인차량을 본격적으로 사용하였다고 주장하였다. 따라서, 당시에 차량 사용 빈도가 많지 않아서 차량운영비를 수령하는 것은 괜찮겠다고 생각했다고 진술하였다.

본인의 주장대로 대중교통을 이용한 사실은 있으나, 출퇴근 및 주말사용 등 개인적인 용도로 법인차량을 사용했기에 차량운영비 수령 자체에 문제가 있다고 판단된다.

다. 단신부임수당 수령 관련

부장 ◆◆◆는 본인 부임시점과 가족 합류 시점이 상이하여, 가족 합류전까지는 단신부임 수당 수령이 가능한 것으로 이해하였다고 진술하였다.

그러나, 제23조(현지적응 보조비)에 따른 단신부임 수당은 부임후 6개월 이내 동반가족이 합류하지 않는 경우에 수령이 가능하다. 부장 ◆◆◆는 20xx.xx월에 ☒☒에 입국하였고, 동반가족은 20x.x월에 ☒☒에 입국하였으므로 단신부임 수당을 수령해서는 아니된다. 규정을 제대로 숙지하지 못한 점을 감안하더라도, 단신부임수당 수령 자체는 규정 위반이다.

라. 공정한 직무수행을 해치는 지시_해외긴급지원 서비스 관련

부장 ◆◆◆는 직원 ♥♥♥에게 해당 발언을 한 사실이 없다고 진술하였다.

그러나, 직원 ♥♥♥은 해외긴급지원 서비스 뿐만 아니라 법인장의 차량운영비 수령 관련 이슈가 있을 때부터 부장 ◆◆◆로부터 이와 같은 발언을 지속적으로 들어왔고, 법인 직원들(과장 ▷▷▷, 과장 &&&, 대리 △△△)에게 “저한테 조용히 하라고 하셔서 저는 조용히 있어야겠다.” “감사 때문에 문제가 될까 걱정이다.” “문제 생기면 저 회사에서 찢어나요?” 등 불만을 토로하였다고 진술하였다. ♥♥♥의 진술이 매우 구체적이고 일관된 점을 고려할 때, 부장 ◆◆◆의 주장은 신뢰하기 어렵다고 판단된다.

징계요구 양정

「KOGAS 임직원 행동강령」은 부패방지과 깨끗한 기업 풍토 조성을 위하여 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조에 따라 한국가스공사의 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 제시하고 있는 규정이며, 특히 부장 ◆◆◆는 공사 2급 부장이자 ▼▼▼▼▼▼ 법인장으로서 깨끗한 기업 풍토 조성을 위해 모범을 보여야 할 위치에 있다.

부장 ◆◆◆는 법인운영을 총괄하는 관리자의 위치에 있음에도 불구하고 「해외법인 복리후생지침」 등 사규를 간과하여, 차량운영비 및 단신부임수당을 수령하였다. 특히, 하급자의 정당한 업무처리를 해치는 부적절한 발언을 하는 등 조직 내 갈등 및 불신을 유발하였다.

다만, 법인차량 사적사용의 경우, 해외법인 차량운영기준이 수년간 관리되지 않았고, 차량운영비 관련 복리후생지침이 해석이 모호하여 법인차량 이용에 오해의 소지가 있었으므로 이를 참작하여 징계조치함이 합당하다고 판단된다.

조치할 사항

●●●●처장은

「KOGAS 임직원 행동강령」 제14조(공용재산의 사적사용·수익금지) 및 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리), 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 위반한 부장 ◆◆◆에게 「인사규정」 제48조(징계) 및 「상벌규정」 제17조(징계심의요구)에 따라 징계조치(견책) 하시기 바랍니다. (견책)

차량운영비(약99만원) 및 단신부임수당(약124만원)은 시정(환수) 조치 하시기 바랍니다. (환수)

[관련자]

해외법인 ▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼. ▼▼▼. 부장 ◆◆◆(현소속: @@부)